

0020949-78.2014.8.26.0576

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: CRISTIANO MIKHAIL

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/07/2022

... em condenação definitiva por crime de tráfico de drogas (processo 0045615-22.2009.8.26.0576), conforme se verifica da certidão criminal acima apontada. Por outro lado, de rigor, também, o reconhecimento da atenuante da confissão. Desse modo, sopesando as circunstâncias acima mencionadas, majoro a pena em mais 1/6, passando a 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão.

Na terceira ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0020949-78.2014.8.26.0576 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0020949-78.2014.8.26.0576

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 214/2014 - 4º Distrito Policial de São José do Rio Preto, 5691/2014 - 4º Distrito Policial de São José do Rio Preto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Andre de Lima Rocha

Juiz(a) de Direito: DR. CRISTIANO MIKHAIL

V I S T O S.

ANDRÉ DE LIMA ROCHA, qualificado nos autos, foi pronunciado como incurso no artigo 121, §2º, incisos II e IV, cc. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 19 de abril de 2014, por volta das 11 horas e 15 minutos, na Rua Maria Aparecida Ribeiro, ao lado do nº 231, Bairro Residencial Ana Célia, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, com intenção de matar, por motivo fútil e empregando recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar E. A. da C. mediante disparos de arma de fogo, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito de fls. 380/383, somente não consumando o

delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

É o breve relatório.

Realizado o julgamento, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, decidiu: reconheceu a materialidade do fato e a autoria e afastou a intenção de matar, tornando prejudicados os demais quesitos.

Assim ocorreu a desclassificação do crime doloso contra a vida para outro delito de competência do Juiz togado, pelo que passo a analisar a prova dos autos.

A materialidade do delito está demonstrada pela cópia do prontuário médico da vítima (fls. 64/113), pelos laudos de exame de corpo de delito da vítima (fls. 158/159 e fls. 380/383) e pela prova oral produzida.

A autoria também é certa.

O réu, ouvido nesta data, admitiu que realmente desferiu um disparo de arma de fogo contra a vítima. Negou, porém, ter tido a intenção de matá-la.

A vítima, da mesma forma, confirmou que houve uma discussão entre as partes e que, em determinado momento, o réu acabou efetuando um disparo de arma de fogo que a atingiu no abdômen. Afirmou, porém, que acredita que o acusado não tenha tido a intenção de matá-la. Não soube informar se o réu chegou a efetuar outros disparos que teriam falhado.

No mesmo sentido, a testemunha Alexandre relatou que presenciou a discussão havida entre as partes e o disparo efetuado pelo réu, que acabou atingindo a vítima.

Também não soube precisar se o acusado chegou a efetuar mais algum disparo.

Ora, considerando que os Senhores Jurados entenderam que o réu não agiu com animus necandi, restaria apenas sua condenação pelo crime de lesão corporal grave, uma vez que o laudo de exame de corpo de delito de fls. 380/383 atestou que a vítima sofreu incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias.

Além disso, há que se reconhecer que o crime foi cometido por motivo fútil, já que os elementos de prova colhidos dão conta de que o réu alvejou a vítima somente porque esta se recusou a consertar seu veículo imediatamente. De rigor, portanto, o reconhecimento da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea "a", do Código Penal.

Por outro lado, entendo que o crime não foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que, de acordo com a própria vítima, houve uma discussão prévia entre as partes, tendo ela, inclusive, tentado desarmar o acusado antes do disparo por ele efetuado.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifico que o réu registra condenação transitada em julgado por fato posterior ao apurado nestes autos (crime de roubo - processo 0007876-14.2014.8.26.0358), conforme certidão criminal de fls. 494/497. Tal circunstância demonstra a reprovabilidade de sua conduta social e personalidade voltada para a prática de crimes, justificando acréscimo de 1/6 na primeira fase para a reprovação e prevenção do crime, razão pela qual fixo a pena-base em 01 ano e 02 meses de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "a" do Código Penal, diante da futilidade do crime. Incide, ainda nesta fase, a agravante da reincidência, consistente em condenação definitiva por crime de tráfico de drogas (processo 0045615-22.2009.8.26.0576), conforme se verifica da certidão criminal acima apontada. Por outro lado, de rigor, também, o reconhecimento da atenuante da confissão. Desse modo, sopesando as circunstâncias acima mencionadas, majoro a pena em mais 1/6, passando a 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e de diminuição, razão pela qual torno definitiva a reprimenda fixada.

A gravidade do crime, a natureza, a quantidade da pena aplicada e a reincidência do réu justificam a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33 do Código Penal.

Incabível a aplicação dos benefícios dos artigos 44 e 77 do Código Penal, em vista da reincidência do réu e por ter sido o crime cometido com violência.

Posto isso, considerando o r. veredicto do Conselho de Sentença, CONDENO o réu ANDRÉ DE LIMA ROCHA, qualificado nos autos, à pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias de

reclusão, como incurso no artigo 129, §1º, inciso I, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "a", ambos do Código Penal, em regime inicial semiaberto. Autorizo o recurso em liberdade, considerando que o réu assim aguardou o julgamento, não tendo sobrevindo novos fatos que autorizem a decretação da prisão cautelar. Condeno o réu nas custas processuais, que serão exigíveis na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Expeça-se guia para a execução, oportunamente.

Publicada nesta sessão do Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de São José do Rio Preto, saem os presentes intimados.

Comunique-se.

São José do Rio Preto, 05 de julho de 2022.

CRISTIANO MIKHAIL
Juiz Presidente do Tribunal do Júri

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA